範例文件・人名與案情皆為虛構・僅供系統示範

臺灣臺北地方法院民事判決

115年度訴字第8888號

股別：玄股

原告 虛擬明

訴訟代理人 王大明律師

被告 範例建設股份有限公司

法定代理人 假想華

上列當事人間請求給付工程款事件，本院於中華民國115年9月30日言詞辯論終結，判決如下：

主文

被告應給付原告新臺幣壹佰貳拾萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、原告主張：兩造於114年3月1日簽訂示範工程承攬契約，原告已依約完工，被告迄未給付尾款。

二、被告則以：工程尚有瑕疵，拒絕給付等語置辯。

三、經查，被告未能舉證瑕疵存在，原告請求為有理由，應予准許。

中華民國115年10月15日

民事第一庭 法官 示範法官

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

送達證書

應受送達人	原告訴訟代理人 王大明律師
送達文書	115年度訴字第8888號民事判決正本
送達日期	送達日期：中華民國115年10月19日
送達處所	示範律師事務所（虛構地址）